

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
4672/2533

ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร
นางวรรณิ์ สิริยานน กับพวก

โจทก์
จำเลย

พ.ร.บ.ควบคุมอาคาร พ.ศ.2522 มาตรา , มาตรา 42 วรรคสาม

บทบัญญัติตามมาตรา 42 วรรคสามแห่ง พ.ร.บ. ควบคุมอาคารมิได้บังคับเป็นการเด็ดขาดว่า ศาลจะต้องให้เจ้าของอาคารร่วมรับผิดชอบในการรื้อถอนเสมอไปแต่ให้ศาลใช้ดุลพินิจตามควรแก่กรณีว่าสมควรจะให้ผู้ใดเป็นผู้รับผิดชอบในการรื้อถอน เมื่อจำเลยที่ 1 ซึ่งเป็นเจ้าของอาคารมิได้ยินยอมอนุญาตให้มีการปลูกสร้างอาคารโรงจอดรถที่ต้องถูกรื้อถอน ทั้งเป็นผู้มาแจ้งให้เจ้าพนักงานทราบถึงการปลูกสร้างที่ผิดแบบจึงไม่สมควรให้จำเลยที่ 1 ต้องร่วมรับผิดชอบในการรื้อถอนด้วย ส่วนจำเลยที่ 2 เป็นผู้ดำเนินการปลูกสร้างอาคารดังกล่าวต้องรับผิดชอบในการรื้อถอน.

โจทก์ฟ้องว่า จำเลยที่ ๑ เป็นเจ้าของที่ดินโฉนดเลขที่ ๑๓๗๑๓และเป็นเจ้าของอาคารแถว ๔ หลัง รวมทั้งโรงจอดรถ ๒ หลังซึ่งปลูกอยู่บนที่ดินดังกล่าว จำเลยที่ ๒ เป็นผู้ดำเนินการ และจำเลยที่ ๓เป็นผู้ควบคุมการก่อสร้างอาคารโรงจอดรถ ๒ หลัง นั้น ส่วนจำเลยที่ ๔ที่ ๕ เป็นผู้ครอบครองอาคารแถวเลขที่ ๑๓๗๙/๓๗, ๑๓๗๙/๓๘ กับอาคารโรงจอดรถ ๑ หลัง จำเลยที่ ๑ ถึงที่ ๓ ได้ร่วมกันปลูกสร้างอาคารโรงจอดรถ ๒ หลังดังกล่าวเพื่อใช้เป็นที่พักจอดรถยนต์ โดยปลูกขึ้นระหว่างอาคารเลขที่ ๑๓๗๙/๓๗ กับ

๑๓๗/๙/๓๘ หลังหนึ่ง และระหว่างอาคารเลขที่ ๑๓๗/๙/๔๒ กับ ๑๓๗/๙/๔๓ อีกหลังหนึ่ง โดยไม่ได้รับอนุญาตจำเลยที่ ๑ ได้ทำสัญญาให้จำเลยที่ ๔ ที่ ๕ เช่าตึกแถวเลขที่ ๑๓๗/๙/๓๗ และ ๑๓๗/๙/๓๘ ตามลำดับ และให้จำเลยที่ ๔ ที่ ๕ ครอบครองอาคารโรงจอดรถดังกล่าว เจ้าหน้าที่ของโจทก์ตรวจพบการก่อสร้างดังกล่าวจึงมีหนังสือแจ้งให้จำเลยที่ ๓ ระวังการก่อสร้างอาคารโรงจอดรถและจำเลยที่ ๓ ได้ทราบคำสั่งแล้วแต่จำเลยที่ ๓ ไม่ระวังการก่อสร้าง โจทก์จึงมีหนังสือถึงจำเลยทั้งห้าให้รื้อถอนอาคารภายในกำหนด ๓๐ วันจำเลยทั้งห้าได้รับหนังสือแล้ว แต่ไม่ปฏิบัติตามคำสั่งของโจทก์ และไม่อุทธรณ์ต่อคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ ขอให้บังคับจำเลยทั้งห้ารื้อถอนอาคารโรงจอดรถยนต์ ถ้าไม่รื้อถอนให้โจทก์เป็นผู้รื้อถอนเองโดยให้จำเลยทั้งห้าเป็นผู้ออกค่าใช้จ่าย

จำเลยที่ ๑ ให้การว่า เป็นเจ้าของที่ดินและอาคารตึกแถวตามฟ้องแต่ไม่ได้เป็นเจ้าของอาคารโรงจอดรถ จำเลยที่ ๒ ก่อสร้างอาคารโรงจอดรถตามฟ้องเกินจากแบบแปลนแผนผังที่ได้รับอนุญาต โดยจำเลยที่ ๑ ไม่ได้รับอนุญาตให้กระทำ ขอให้ยกฟ้อง

จำเลยที่ ๒ ให้การว่า ไม่ได้เป็นผู้ก่อสร้างอาคารโรงจอดรถตามฟ้องและไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับ โจทก์ไม่มีอำนาจฟ้อง ฟ้องโจทก์เคลือบคลุม และจำเลยที่ ๒ ไม่เคยได้รับหนังสือของโจทก์ที่แจ้งให้รื้อถอนอาคารตามฟ้อง ขอให้ยกฟ้อง

จำเลยที่ ๓ ที่ ๔ และที่ ๕ ขาดนัดยื่นคำให้การ

จำเลยที่ ๒ และที่ ๓ ขาดนัดพิจารณา

ศาลชั้นต้นพิพากษาให้จำเลยทั้งห้ารื้อถอนอาคารโรงจอดรถยนต์ตามฟ้องซึ่งก่อสร้างระหว่างอาคารเลขที่ ๑๓๗/๙/๓๗ และ ๑๓๗/๙/๓๘ ให้จำเลยที่ ๑ ถึงที่ ๓ รื้อถอนอาคารโรงจอดรถยนต์ซึ่งก่อสร้างระหว่างอาคารเลขที่ ๑๓๗/๙/๔๒ และ ๑๓๗/๙/๔๓

ถนนพหลโยธิน เขตพญาไทกรุงเทพมหานคร ถ้าจำเลยทั้งห้าไม่รู้รถถอนอาคารดัง
กล่าวให้โจทก์เป็นผู้รู้รถถอนได้เอง โดยให้จำเลยร่วมกันออกค่าใช้จ่ายตามที่จำเลย
มีหน้าที่ต้องรู้รถถอนตามคำพิพากษา

จำเลยที่ ๑ ที่ ๒ อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

จำเลยที่ ๑ ที่ ๒ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า จำเลยที่ ๑ มิได้เป็นผู้ยินยอมอนุญาตให้จำเลยที่ ๒ ที่ ๓
ทำการปลูกสร้างอาคารโรงจอดรถตามฟ้อง จำเลยที่ ๑ จึงไม่ควรจะต้องรับผิดชอบใน
การรู้รถถอนโรงจอดรถนั้น ส่วนที่ศาลอุทธรณ์วินิจฉัยว่า อาคารโรงจอดรถดังกล่าวเป็น
ส่วนควบของที่ดินจำเลยที่ ๑ ย่อมเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ในอาคารโรงจอดรถ จึงต้อง
รับผิดชอบในการรู้รถถอนอาคารตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคารนั้น เห็นว่าพระราช
บัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ มาตรา ๔๒ วรรคสาม บัญญัติว่า"...ฯลฯ... ถ้าข้อ
เท็จจริง ในทางพิจารณา ฟังได้ว่าการกระทำตามมาตรา ๔๐ นั้นจริง ให้ศาลมีคำ
บังคับให้มีการรู้รถถอนในคำบังคับนั้นศาลจะกำหนดให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคาร
ผู้ดำเนินการผู้ควบคุมงานหรือเจ้าพนักงานท้องถิ่นเป็นผู้มีหน้าที่ในการรู้รถถอนก็ได้
ตามควรแก่กรณี...ฯลฯ..." จากบทบัญญัติดังกล่าวหาได้บังคับเป็นการเด็ดขาดว่าศาล
จะต้องให้เจ้าของอาคารร่วมรับผิดชอบในการรู้รถถอนเสมอไปไม่ แต่กฎหมายให้ศาลใช้
ดุลพินิจตามควรแก่กรณีว่าสมควรจะให้ผู้ใดเป็นผู้รับผิดชอบในการรู้รถถอน เมื่อข้อเท็จจริง
ในคดีนี้ฟังได้ว่าจำเลยที่ ๑ มิได้ยินยอมอนุญาตให้มีการปลูกสร้างอาคารโรงจอดรถ
ทั้งจำเลยที่ ๑ เองเป็นผู้มาแจ้งต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นให้ทราบถึงการปลูกสร้างที่ผิด
แบบ จนมีการดำเนินคดีนี้ขึ้นเช่นนี้ตามพฤติการณ์จึงไม่สมควรให้จำเลยที่ ๑ ต้องรับ
ผิดในการรู้รถถอนด้วย

คดีมีปัญหาต้อง วินิจฉัยต่อไปตามฎีกาของจำเลยที่ ๒ ว่า จำเลยที่ ๒ ต้องรับผิดชอบในการรื้อถอนอาคารโรงจอดรถที่สร้างขึ้นโดยไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าพนักงานหรือไม่ โดยจำเลยที่ ๒ ฎีกาว่า จำเลยที่ ๒ มิได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการปลูกสร้างอาคารโรงจอดรถ แต่จำเลยที่ ๓ เป็นผู้ปลูกสร้างโดยขออนุญาตจากจำเลยที่ ๑ แล้วเห็นว่า ข้อเท็จจริงได้ความว่าตามที่คู่ความไม่ได้เถียงกันว่า จำเลยที่ ๒ ได้ตกลงกับจำเลยที่ ๑ ว่า จำเลยที่ ๒ จะทำการก่อสร้างตึกแถวขึ้นในที่ดินของจำเลยที่ ๑ เมื่อมีผู้มาเช่า จำเลยที่ ๒ จะเรียกค่าก่อสร้างจากผู้เช่าแล้วจัดให้ผู้เช่าได้ทำสัญญาเช่ากับจำเลยที่ ๑ การปลูกสร้างอาคารโรงจอดรถพิพาทขึ้นในช่องว่างระหว่างตึกแถวนั้นก็เพื่อให้ผู้เช่าตึกแถวใช้เป็นที่พักจอดรถ รูปคดีจึงมีเหตุผลให้เชื่อได้ว่า จำเลยที่ ๒ เป็นผู้ดำเนินการปลูกสร้างอาคารโรงจอดรถพิพาทขึ้นและเป็นผู้เรียกค่าปลูกสร้างจากผู้เช่าที่ใช้ประโยชน์จากอาคารโรงจอดรถนั้น ที่จำเลยที่ ๒ นำสืบว่า จำเลยที่ ๒ มิได้รู้เห็นเกี่ยวข้องนั้นไม่น่าเชื่อเพราะจำเลยที่ ๒ เป็นผู้ดำเนินการปลูกสร้างตึกแถวอยู่ หากจำเลยที่ ๒ ไม่รู้เห็นยินยอมแล้ว จำเลยที่ ๒ ก็น่าจะห้ามปรามมิให้จำเลยที่ ๓ ทำการปลูกสร้าง แต่ก็ไม่ปรากฏว่าจำเลยที่ ๒ ห้ามปรามแต่อย่างใด ข้อเท็จจริงฟังได้ว่า จำเลยที่ ๒ เป็นผู้ดำเนินการปลูกสร้างอาคารโรงจอดรถพิพาท จำเลยที่ ๒ จึงต้องรับผิดชอบในการรื้อถอนอาคารโรงจอดรถพิพาท ฎีกาของจำเลยที่ ๒ ฟังไม่ขึ้น

พิพากษาแก้เป็นว่า ให้ยกฟ้องโจทก์สำหรับจำเลยที่ ๑ นอกจากที่แก้คงให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลอุทธรณ์.

(ตัน เวทไว-ไมตรี กลั่นนุรักษ์-วิทวัส อยู่วัฒนา)

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ